

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2489/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สม โกชน์ บุญ พิทักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 18, มาตรา 56, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยรวม 2 กระทั่ง โดยเรียงกระทั่งลงโทษจำคุก กระทั่งละ 1 ปี และปรับกระทั่งละ 10,000 บาท รอการลงโทษไว้กระทั่งละ 2 ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยมีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวทุก 3 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่รอการลงโทษ ไม่ปรับ และไม่คุมความประพฤติ จำเลย ดังนี้ เท่ากับศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินกระทั่งละ 1 ปีหรือปรับไม่เกินกระทั่งละ 10,000 บาท ที่จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษ และคุมความประพฤติจำเลย ซึ่งเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลอุทธรณ์ อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219.

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และริบกัญชาของกลางกับคืนธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 76, 102 ฐานมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่ายให้ลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท และสำหรับความผิดฐานจำหน่ายกัญชา ให้จำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท รวมเป็นโทษจำคุก 4 ปี ปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้จำคุกไว้ 2 ปี ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และให้คุมความประพฤติ จำเลยมีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวทุก 3 เดือน ส่วนค่าปรับหากไม่ชำระ ให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ให้ริบกัญชาของกลางและ คีรนธบัตรของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้กำหนดโทษให้หนักขึ้น และไม่รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษไม่ปรับและไม่กำหนดเงื่อนไข คุมประพฤติ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหา มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและข้อหาจำหน่ายกัญชาโดยมิได้รับอนุญาต โดยเรียงกระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี และปรับกระทงละ 10,000 บาท แต่ให้รอการลงโทษไว้ กระทงละ 2 ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยมีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยไป รายงานตัวทุก 3 เดือน การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษไม่ปรับ และไม่คุมความประพฤติจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เท่ากับศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินกระทงละ 1 ปี หรือปรับ

ไม่เกินกระทงละ 10,000บาท เมื่อจำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษและคุมความ
ประพฤตจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการกำหนดโทษ
ของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ